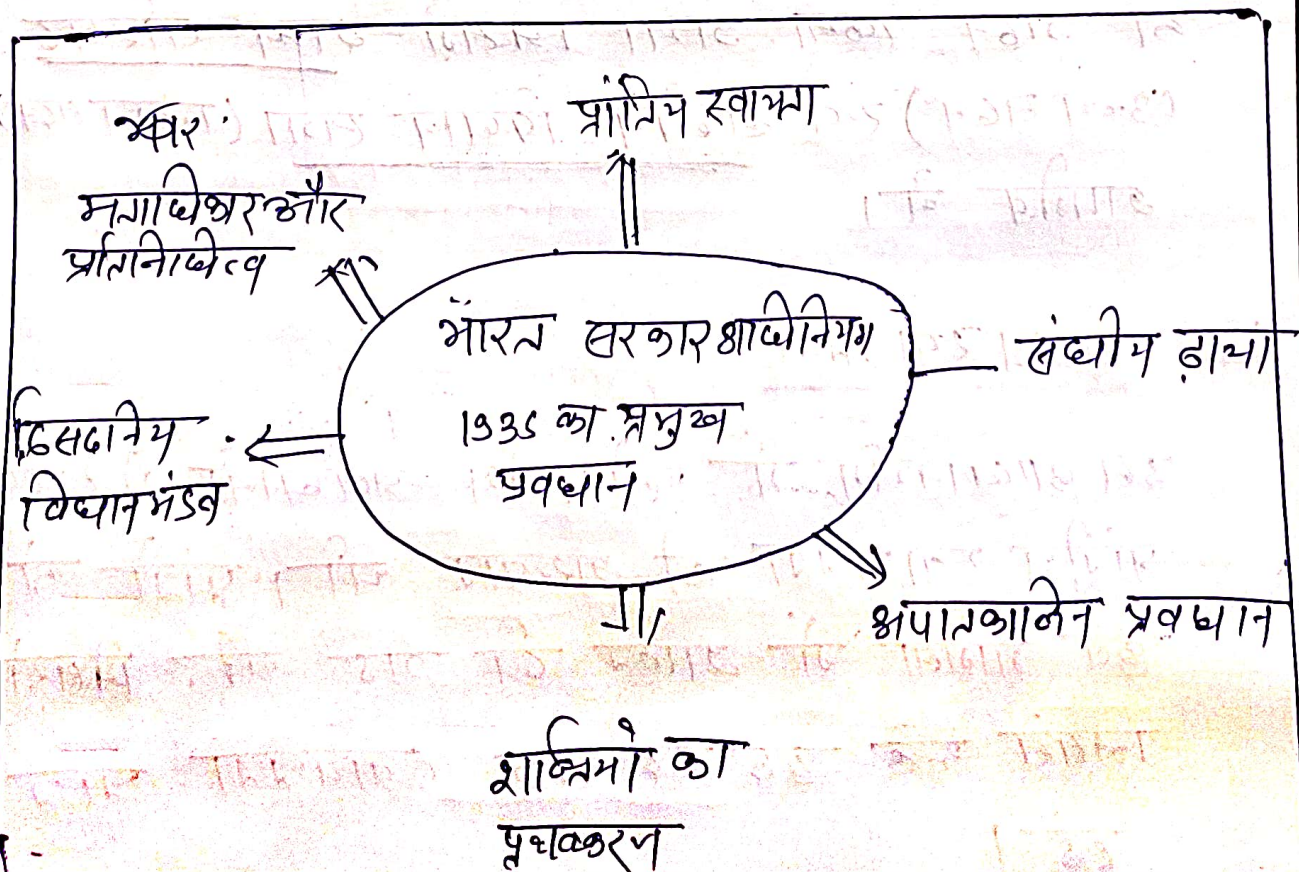


Q भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने शाब्दिक भारतीय राज्य की संवैधानिक नींव कैसे रखी? इसके तहत कौन से प्रमुख प्रावधान भारतीय संविधान में शामिल किए गए?

उत्तर:- भारत सरकार अधिनियम, 1935 एक ऐसा महत्वपूर्ण कानून था, जिसने औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के संवैधानिक विकास प्रमुख रूप से प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार गए इस अधिनियम का उद्देश्य महत्वपूर्ण सुधार लाना था तथा ब्रिटिश भारत में अधिक प्रतिनिधिक शासन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना।



:- संघीय ढांचा

इस अधिनियम में भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था। जिससे केंद्र सरकार तथा प्रांतों के बीच शक्तियाँ और विभाजित किया गया था। तथा मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय ढांचे का प्रवधान किया गया था, जिससे द्विसदनीय संघीय विधायिका का निर्माण हुआ था।

:- द्विसदनीय विधानमंडल

इस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय संघीय विधायिका का गठन किया गया जिसमें राज्य परिषद् (उच्च सदन) एवं संघीय विधान सभा (निम्न सदन) शामिल हैं।

:- प्रांतीय स्वायत्तता

इस अधिनियम में उल्लेखान्वित प्रवधानों में से एक प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुवात थी। प्रांतों को कुल मामलों में शक्ति दी गई थी, जिससे जिससे उन्हें कुछ हद तक स्वायत्तता प्राप्त हुई।

:- संघीय ढांचा

Candidate
must not
write on
margin

इस अधिनियम में भारत के लिए संघीय ढांचे का प्रस्ताव रखा गया था। जिससे केंद्र सरकार तथा प्रांतों के बीच शक्तियाँ और विभाजित किया गया था। तथा मजबूत केंद्र सरकार के साथ संघीय ढांचे का प्रवधान किया गया था, जिससे द्विसदनीय संघीय विधायिका का निर्माण हुआ था।

:- द्विसदनीय विधानमंडल

इस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय संघीय विधायिका का गठन किया गया जिसमें राज्य परिषद् (उच्च सदन) एवं संघीय विधान सभा (निम्न सदन) शामिल थे।

:- प्रांतीय स्वायत्तता

इस अधिनियम में उल्लेखित प्रवधानों में से एक प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुवात थी। प्रांतों को कुल मामलों में शक्ति दी गई थी, जिससे जिससे उन्हें छद्म स्वतंत्रता प्राप्त हुई।

:- शक्तिशो का प्रचक्रण

इस अधिनियम द्वारा कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्तिशो का प्रचक्रण करने का प्रयास किया गया

:- आपातकालीन प्रवधान

इस अधिनियम द्वारा आपातकालीन प्रवधानों को शामिल किया गया था। त्रिनेत्रे द्वारा मौलिक अधिकारों को खिलंबित करने के साथ-साथ आपातकाल के दौरान वायसराय को व्यापक शक्तियाँ प्रदान की गईं

:- महाधिकार और प्रतिनिधित्व

इस अधिनियम द्वारा सीमित रूप से वयस्क महाधिकार की सुरक्षा कर के मरदाना सूची का विस्तार किया गया था। त्रिलसै असादी के बडे हिलसे को चुनावी प्राश्न प्रक्रिया में भाग लेने सुनहरा मौका मिला।

संवेधान्वित विकास में इस आयोग की भूमिका

1935 का प्रमुख प्रवधान जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया : →

(i) कार्यपालिका की संरचना

1935 में गवर्नर जनरल कार्यपालिका प्रमुख थे। संविधान में यही भूमिका राष्ट्रपति निभाते हैं।

(ii) न्यायिक व्यवस्था

1935 के आयोग ने संघीय न्यायालय की गई थी।

संविधान में उच्चतम न्यायालय (Art 124) की स्थापना की गई।

(iii) शामिल भारतीय सेवाएं

- भारतीय सिविल सेवा की व्यवस्था थी।
बचती भारतीय संविधान में IAS, IPS, IRS
की व्यवस्था Art 312 में की गई

(iv) संविधान की कठोरता

- इस प्रबधान क्रिटिंग संखड द्वारा ही बदले जा सकते हैं। →

→ भारतीय संविधान की आंगिक रूप से कठोर हैं। संसोधन की प्रक्रिया (Art 368) निर्धारित है।

(v) प्रांगे में हैध शासन समाप्त कर उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था की गई। →

→ भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होगी है।

निष्कर्ष

भारत सरकार आधेनियम, 1935 केवल एक अवनिवेशी आधेनियम नहीं था, बल्कि इतने आधुनिक भारतीय राज्य की प्रशासनिक न्यायिक और विधायी नीव रखी। संविधान में Art 250 से अधिक अनुच्छेद का प्रभाव इस आधेनियम का है। अगर हम कह सकते हैं, 'इसके प्रावधानों और सिद्धांतों ने स्वतंत्रता के बाद के संविधान निर्माण में प्रभावित किया था।'